

Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el procedimiento. En este caso, los cónyuges solo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador.

El decreto no será recurrible.

13. LAS RESOLUCIONES PROCESALES: TIPOS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. DE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES

1940

Recursos contra las resoluciones procesales en el orden civil

Habida cuenta de que las resoluciones procesales han sido ya tratadas en el «tema 20. Hechos y actos procesales. Actos preparatorios de los juicios. Cuestiones incidentales. La aclaración del proceso. La pretensión como objeto del proceso», correspondiente a la parte común de este temario, y a fin de no ser reiterativos, nos remitimos para su estudio a lo dispuesto en el mismo.

Por su parte, y en relación con los **medios de impugnación**, encontramos que en nuestra legislación civil se regula un **sistema de recursos que permite a las partes impugnar las decisiones de los órganos judiciales si no son favorables a sus intereses**.

Siguiendo la estructura de la Ley de Enjuiciamiento Civil encontramos los siguientes recursos:

- Recurso de reposición.
- Recurso de revisión.
- Recurso de queja.
- Recurso de apelación.
- Recurso de casación.

A TENER EN CUENTA. Los recursos en interés de la ley y el extraordinario por infracción procesal han quedado suprimidos por, el primero de ellos, el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, desde el 29/07/2023, y el segundo, por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, desde el 20/03/2024.

➤ Los recursos en la LEC: aspectos comunes

Son los **artículos 448 y 450 de la Ley de Enjuiciamiento Civil**, relativos a quién tiene derecho a recurrir y qué sucede cuando uno de los recurrentes desiste, los preceptos donde nuestro legislador establece aquellos **requisitos que son comunes a todos los recursos previstos en el orden civil**.

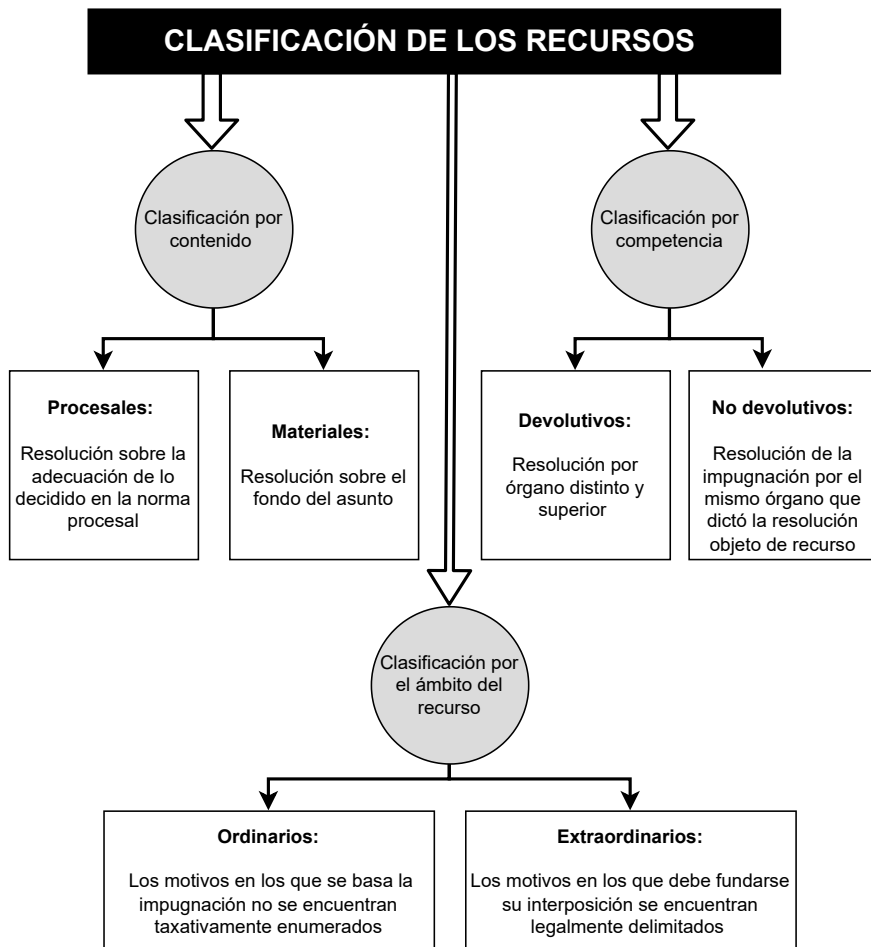
A este respecto, cabe poner de relieve la aclaración del artículo 448.2 de la LEC en relación con el **cómputo del plazo para recurrir** pues, en todos los recursos, se contará **desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra** o, en su caso, a la notificación de la aclaración o denegación de esta.

CUESTIÓN

El artículo 452 de la LEC establece que el recurso de reposición debe interponerse en un plazo de cinco días. Si me notifican el auto que pretendo recurrir el 6 de abril de 2021 y solicito aclaración del mismo, cuya denegación me es notificada el 16 de abril del mismo año, ¿qué día vence el plazo para presentar el recurso de reposición contra dicho auto?

El plazo de cinco días comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que se notifica la denegación de la aclaración (16 de abril), y ello a tenor de lo previsto en el apartado segundo del artículo 448 de la LEC, mediante el que se establece que los plazos para recurrir comienzan a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra o, en su caso, a la notificación de su aclaración o denegación de esta, tal y como ocurre en el concreto caso que nos ocupa. En este caso, el día siguiente es inhábil (sábado), por lo que contamos cinco días desde el lunes 19 de abril y el plazo finalizará 23 de abril. Sin embargo, como el apartado quinto del artículo 135 de la LEC permite presentar los escritos el día hábil siguiente, hasta las 15.00 horas, y el 24 y 25 son inhábiles en nuestro caso, disponemos hasta el día 26 de abril a las 15.00 h para la presentación del recurso.

Por su parte, cabe advertir que nos encontramos con **diversas clasificaciones de los recursos**:



➤ **Derecho a recurrir en casos especiales**

En algunos supuestos especiales expresamente previstos en el artículo 449 de la LEC, es necesario cumplir otros requisitos adicionales para interponer los recursos de apelación y casación. Así, en el referido artículo y, bajo la rúbrica «derecho a recurrir en casos especiales», el legislador refiere diversos supuestos en los que para la admisión del recurso de apelación y casación se exige al recurrente que en el momento de la preparación acredite el abono o consignación de determinadas cantidades:

SUPUESTOS ESPECIALES	REQUISITOS
Procesos lanzamientos	Demandado: pagar las rentas vencidas y las que según contrato deba adelantar, acreditándolo por escrito.
Responsabilidad circulación vehículos a motor	Condenado: acreditar haber constituido depósito de la condena + intereses + recargos. Válido aval u otra garantía.
Propiedad horizontal (cantidades debidas por un propietario a la comunidad)	Condenado: acreditar haber pagado o consignado la cantidad de la condena. Válido aval u otra garantía.

A TENER EN CUENTA. El artículo 449 de la LEC ha sido modificado por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024.

➤ **El desistimiento del recurso**

La ley permite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 450 de la LEC, **que el recurrente desista del recurso antes de que recaiga resolución, excepto del recurso de casación una vez señalado día para su deliberación, votación y fallo.**

El problema puede plantearse cuando haya **varios recurrentes**. En este caso, la ley expresa que, si solo alguno o algunos de ellos desisten, **no implicará la firmeza de la resolución recurrida, pero se tendrán por abandonadas sus pretensiones de impugnación si son exclusivas de quien ha desistido**, de tal forma que el tribunal no podrá resolver sobre ellas, como consecuencia del principio dispositivo.

CUESTIÓN

¿Cabe formular el desistimiento del recurso una vez este ha sido resuelto mediante votación y fallo?

No. Una vez que un recurso ha sido resuelto mediante la correspondiente votación y fallo (arts. 253 a 255 de la LOPJ y arts. 196 a 201 de la LEC), el proceso únicamente puede acabar mediante el dictado de la correspondiente sentencia, como se desprende del art. 450.1 de la LEC, el cual establece que: «Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto del recurso de casación una vez señalado día para su deliberación, votación y fallo».

Los recursos de reposición y revisión en el orden civil

El recurso de reposición y el recurso de revisión encuentran su regulación en los artículos 451 a 454 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ambos deberán interponerse en el **plazo de 5 días** desde que fuera notificada la resolución objeto de recurso, expresándose la infracción en que esta hubiere incurrido.

➤ **Recurso de reposición**

El recurso de reposición es un recurso ordinario que **procede contra las resoluciones interlocutorias** de los tribunales civiles, esto es, **aquellas que no ponen fin al proceso ni impiden su continuación**. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos.

Se trata de un recurso no devolutivo, por lo que resolverá el mismo órgano que la dictó. Mediante este recurso se pretende que aquel reconsidere su decisión en aquello que resulte desfavorable a la parte procesal.

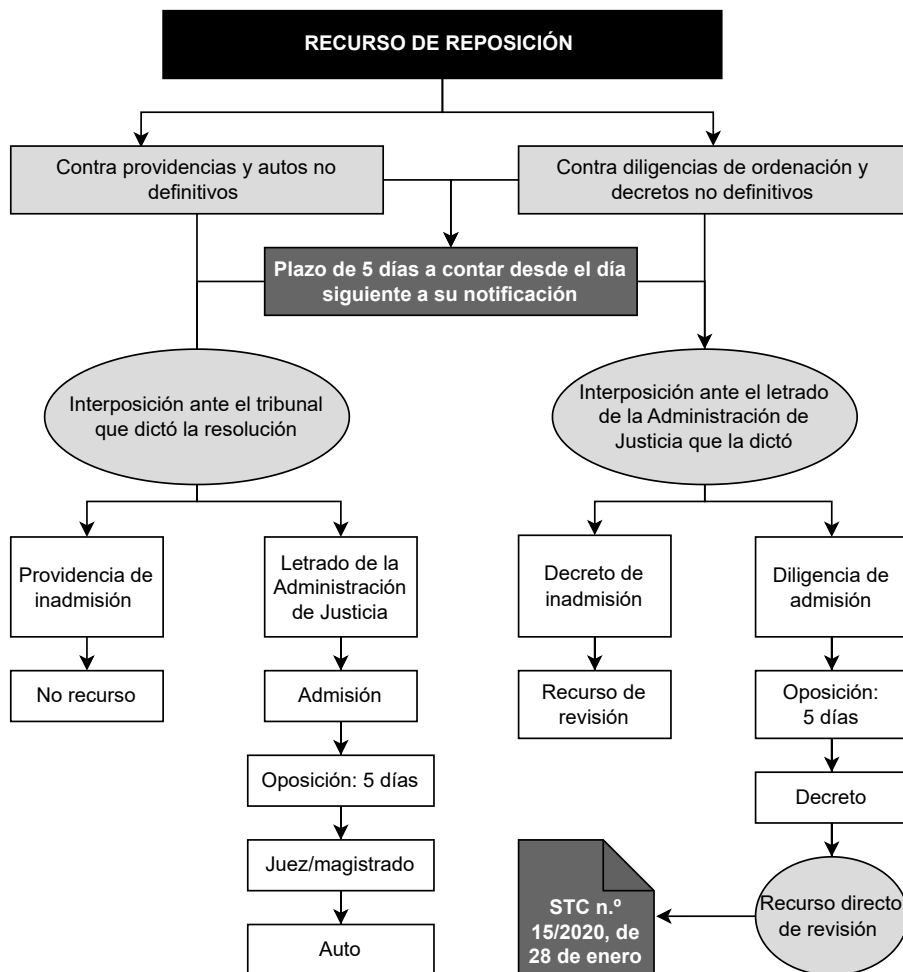
◆ **¿Qué resoluciones son recurribles a través del recurso de reposición?**

1.º Las providencias y autos no definitivos.

- Se dictará providencia cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la ley, siempre que no se exija forma de auto.
- Se dictará auto en los siguientes casos: cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, reconvenición, acumulación de acciones, admisión o inadmisión de prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad y validez de las actuaciones. También revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en la LEC una tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisión del tribunal, así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de estas últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto.

2.º Las diligencias de ordenación y los decretos no definitivos del letrado de Administración de Justicia.

- Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca.
- Se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda, se ponga término al procedimiento de su competencia y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.



CUESTIONES

1. Habiéndose dictado auto rechazando la falta de competencia objetiva, Iván, abogado de Carlos, decide interponer recurso contra dicha resolución. Señala la respuesta correcta:

- No cabe recurso alguno.
- Iván podrá interponer recurso de revisión en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente a aquel en el que le fuera notificado el auto en el que se rechaza la falta de competencia objetiva alegada.
- Iván podrá interponer recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta de competencia objetiva en la apelación contra la sentencia definitiva.
- Iván podrá interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente a aquel en el que le fuera notificado el auto en el que se rechaza la falta de competencia objetiva alegada.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. ¿Se podrá interponer recurso de reposición contra el auto que resuelva sobre la competencia territorial?

- a) Sí, en todo caso.
- b) Contra este auto no cabe recurso alguno.
- c) Sí, sin perjuicio de alegar la falta de competencia territorial en la apelación contra la sentencia definitiva.
- d) No cabe recurso de reposición, solo revisión.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. ¿Cabe recurso contra la resolución que inadmite el recurso de reposición?

No cabe recurso **contra la providencia** que inadmite el recurso de reposición frente a providencias y autos no definitivos.

Sí cabe, sin embargo, recurso de revisión **frente al decreto** que inadmite el recurso de reposición frente a diligencias de ordenación y decretos no definitivos (artículo 452 de la LEC).

4. ¿Cabe la posibilidad de interponer algún tipo de recurso contra un auto que desestima un recurso de reposición?

Ciñéndonos al tenor literal del artículo 454 de la LEC, «salvo los casos en que proceda el recurso de queja, contra el auto que resuelva el recurso de reposición no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva».

Es por lo que cabría reproducir la cuestión en el momento en que se recurra, en su caso, la resolución que ponga fin al procedimiento.

Sin embargo, no debemos olvidar que, a tenor de la decisión de la sala del Tribunal Constitucional en la **STC n.º 15/2020, de 28 de enero, ECLI:ES:TC:2020:15**, si la desestimación del recurso de reposición deviene en virtud de decreto dictado por el letrado de la Administración de Justicia, podremos hacer uso del recurso de revisión.

➤ **Recurso de revisión**

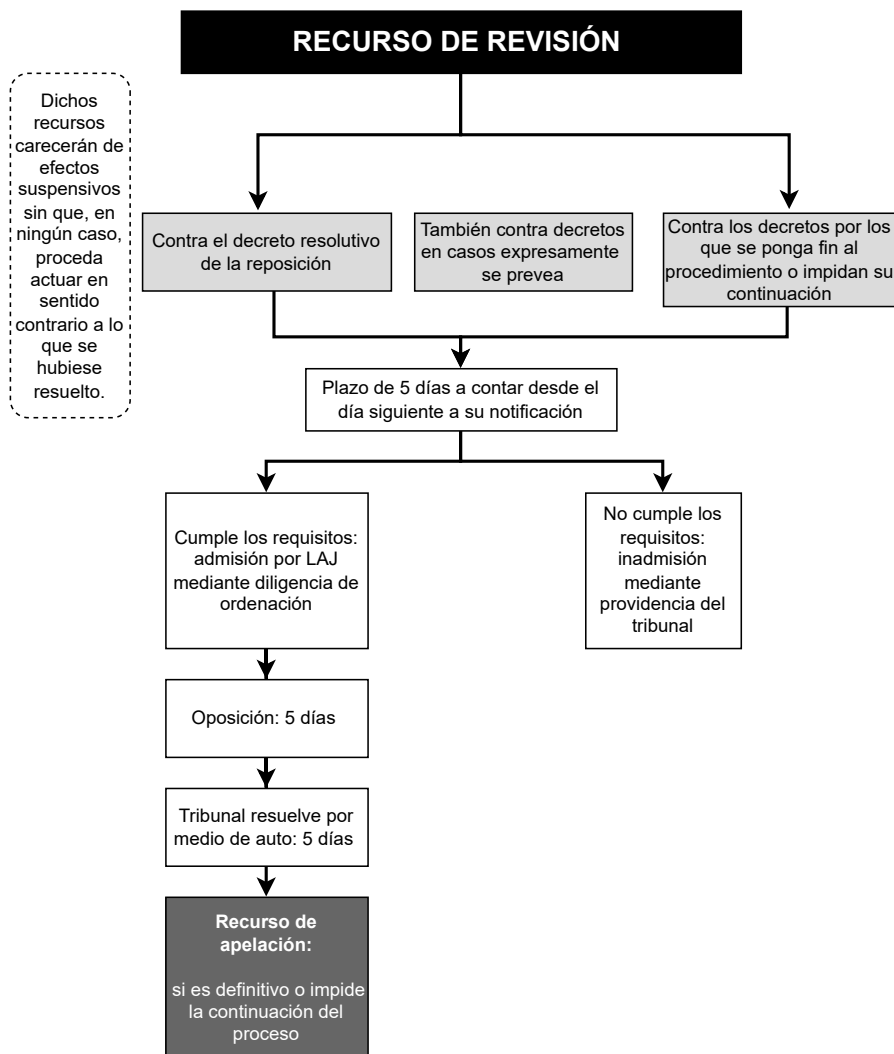
A través del recurso directo de revisión, la ley permite al tribunal controlar ciertas decisiones de los letrados de la Administración de Justicia.

◆ **¿Qué resoluciones son recurribles a través del recurso de revisión?**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 454 bis, apartado 1 de la LEC, según la nueva versión dada por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024:

«Cabrán recurso de revisión ante el tribunal contra el decreto resolutivo de la reposición y recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación. Dichos recursos carecerán de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.

Cabrán interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea».



1960

Recurso de queja

El **recurso de queja** es un recurso **accesorio**, es decir, dentro del proceso civil, depende de los recursos devolutivos.

Está clasificado como un recurso **ordinario devolutivo**. Los recursos devolutivos son —además de la queja— la apelación y el recurso de casación.

El recurso de queja tiene un uso muy limitado y concreto, ya que se utiliza cuando un tribunal dicta una sentencia contra la que cabe casación. Estos recursos deben ser preparados ante el propio tribunal que dictó la sentencia, por lo que será admitido o no, según lo que decida dicho tribunal. Este emitirá un auto con el que expresara dicha admisión o inadmisión, y **contra este auto cabrá el recurso de queja, en caso de que no se admita.**

No debe confundirse en el recurso de casación, la inadmisión del recurso en la fase de interposición ante el tribunal inferior con la inadmisión tras el examen por el tribunal competente para resolver (art. 483 de la LEC). **Solo el auto que se dicte en el primero de los casos es susceptible de impugnación a través del recurso de queja.**

Encontramos su regulación en el capítulo VII, título IV, libro II de la LEC (artículos 494 y 495 de la LEC)

¿Qué resoluciones son susceptibles de recurso de queja? Los autos del tribunal que haya dictado la resolución que denieguen la admisión del recurso de casación.

La tramitación y resolución de este recurso se efectuará con carácter preferente.

A TENER EN CUENTA. No procederá el recurso de queja en los procesos de desahucios de finca urbana y rústica, cuando la sentencia que procediera dictar en su caso no tuviese la consideración de cosa juzgada (artículo 494 de la LEC).

El recurso de queja se interpondrá ante el órgano al que corresponda resolver el recurso no tramitado, en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso de casación. Con el recurso deberá acompañarse copia de la resolución recurrida. El tribunal resolverá sobre él en el plazo de cinco días. Si considerase bien denegada la tramitación del recurso, mandará ponerlo en conocimiento del tribunal correspondiente, para que conste en los autos; si, por el contrario, la estimase mal denegada, ordenará a dicho tribunal que continúe con la tramitación. Contra el auto que resuelva el recurso de queja no se dará recurso alguno.

CUESTIÓN

¿Puedo interponer, como parte recurrida, recurso de queja frente a la admisión del recurso de casación?

No. El objeto concreto del recurso de queja es la impugnación de la inadmisión de dicho recurso, por lo que es el medio del que dispone el recurrente para que el tribunal que ha de resolver la casación pueda controlar el acceso a su tramitación.

La segunda instancia en la vía civil: recurso de apelación

1970

El recurso de apelación se regula en el capítulo III, título IV, libro II de la LEC, que se divide, a su vez, en dos secciones: la primera contiene las disposiciones generales y la segunda regula la sustanciación del recurso.

Se trata de un recurso ordinario, por lo que **la ley no tasaré los motivos por los que puede interponerse**. De tal forma que el único motivo que debe aducir el litigante para recurrir en apelación se limita al previsto en el artículo 448 LEC: **que la resolución le afecte desfavorablemente**.

➤ ¿Qué resoluciones son susceptibles de recurso de apelación?

a) **Sentencias.** Son recurribles en apelación las sentencias dictadas en toda clase de juicio, con excepción de las dictadas en juicios verbales por razón de la cuantía si esta no supera los 3.000 euros.

CUESTIÓN

Interpuesta una demanda de reclamación de cantidad por importe de 2.900 euros, el tribunal de instancia desestima la demanda. Tu cliente Natalia, descontenta con el pronunciamiento, te insta a que recurras la resolución. Señala la respuesta correcta:

- a) Deberás indicarle a Natalia que contra la sentencia puede interponer recurso de revisión, del que conocerá la audiencia provincial.
- b) Deberás indicarla a Natalia que contra la sentencia puede interponerse recurso de reposición, del que conocerá la audiencia provincial.
- c) Deberás indicarle a Natalia que contra la sentencia puede interponerse recurso de apelación, del que conocerá la audiencia provincial.
- d) Deberás indicarle a Natalia que contra la sentencia no puede interponerse recurso de apelación, al no superar la cuantía de 3.000 euros.

RESPUESTA CORRECTA: D

b) Autos. A tenor de lo dispuesto en el artículo 455 de la LEC, son recurribles en apelación, los **autos definitivos, así como aquellos autos no definitivos que la ley señale expresamente**. Por ejemplo, será recurrible en apelación el auto que acuerda la suspensión del proceso en caso de prejudicialidad civil, en virtud del artículo 43 de la LEC, que dispone: «contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación».

CUESTIÓN

Presentada una demanda de juicio verbal, el letrado de la Administración de Justicia considera que la demanda adolece de defectos formales y concede un plazo para la subsanación. Transcurrido el plazo sin que estos hayan sido subsanados, el letrado de la Administración de Justicia considera que la demanda no puede ser admitida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La inadmisión de la demanda se declarará mediante auto judicial y frente al mismo cabe recurso de reposición.
- b) La inadmisión de la demanda se declarará mediante decreto del letrado de la Administración de Justicia y frente al mismo cabe recurso de reposición.
- c) La inadmisión de la demanda se declarará mediante auto judicial y frente al mismo cabe recurso de apelación.
- d) La inadmisión de la demanda se declarará mediante decreto del letrado de la Administración de Justicia y frente al mismo cabe recurso de apelación.

RESPUESTA CORRECTA: C

A este respecto cabe reseñar que, tal y como prevé el apartado tercero del artículo 455 de la LEC, gozarán de **tramitación preferente los recursos de apelación legalmente previstos contra autos que inadmitan demandas por falta de requisitos que la ley exija para casos especiales**.

Con la modificación del artículo 455 de la LEC por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024, se añade un nuevo apartado 4 a este artículo, por el cual se dispone:

«4. Se tramitarán también preferentemente los recursos de apelación legalmente previstos contra resoluciones definitivas dictadas en la **tramitación de los procedimientos** testigo, así como contra los autos en que se acuerde la suspensión del curso de las actuaciones hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento identificado como testigo».

CUESTIONES

1. ¿Qué recursos se pueden interponer contra los autos no definitivos dictados en el proceso civil?

Contra los autos no definitivos puede interponerse recurso de reposición ante el mismo tribunal que lo dictó. No cabrá interponer contra estos (autos no definitivos) recurso de apelación, salvo que, tal y como estipula el artículo 455.1 de la LEC, la ley lo prevea expresamente.

2. ¿A qué órgano le corresponde la competencia para el conocimiento del recurso de apelación?

La competencia para conocer del recurso de apelación corresponde a los tribunales de instancia y a las audiencias provinciales. Conocerán del recurso de apelación los tribunales de instancia cuando las resoluciones apelables hayan sido dictadas por las oficinas de justicia de su partido, mientras que las audiencias provinciales lo harán cuando las resoluciones recurribles hayan sido dictadas por los tribunales de instancia de su circunscripción.

3. En fecha 2 de noviembre de 2021 te ha sido notificada sentencia por la que se resuelve un procedimiento ordinario de reclamación de cantidad tramitado ante el Tribunal de Instancia número. Al no estar de acuerdo con el pronunciamiento recogido en sentencia, decides interponer un recurso de apelación frente a la misma. ¿Es posible?

- a) Sí, siendo el plazo de interposición del recurso de diez días desde la notificación de la sentencia.
- b) Sí, siendo el plazo de interposición del recurso de diez días desde el día siguiente a la notificación de la sentencia.
- c) Sí, siendo el plazo de interposición del recurso de veinte días desde la notificación de la sentencia.
- d) Sí, siendo el plazo de interposición del recurso de veinte días desde la notificación de la sentencia.

RESPUESTA CORRECTA: D

4. En cuanto a los efectos de la admisión del recurso de apelación, señala la respuesta correcta:

- a) La admisión del recurso de apelación tendrá efectos suspensivos de la sentencia si el recurso se interpone contra sentencias estimatorias de la demanda, sin perjuicio de la posibilidad de instar su ejecución provisional, en virtud del título II, libro III de la LEC.
- b) La admisión del recurso de apelación carecerá de efectos suspensivos si se interpone contra sentencias desestimatorias de la demanda y contra autos definitivos, sin que pueda actuarse, como reza el artículo 456.2 de la LEC, en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
- c) A y b son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

RESPUESTA CORRECTA: C

5. Respecto del traslado del escrito de interposición del recurso de apelación a la parte apelada, señala la respuesta correcta:

- a) Del escrito de interposición del recurso de apelación, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, emplazándolas por veinte días para que presenten, ante el tribunal que dictó la resolución apelada, escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.
- b) Del escrito de interposición del recurso de apelación, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.
- c) Del escrito de interposición del recurso de apelación, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, emplazándolas por veinte días para que presenten, ante el tribunal encargado de resolver la resolución apelada, escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.
- d) Del escrito de interposición del recurso de apelación, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten, ante el tribunal encargado de resolver la resolución apelada, escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.

RESPUESTA CORRECTA: B

Al respecto de la anterior cuestión, cabe hacer especial referencia a la diferenciación existente entre la oposición al recurso y la impugnación de la resolución apelada:

- Mediante la **oposición** la parte recurrida manifestará las causas por las que debe desestimarse el recurso de apelación de la adversa.
- Mediante la **impugnación**, la parte recurrida tiene la oportunidad de alegar motivos de apelación frente a la sentencia y, por ende, el tribunal, al resolver sobre la misma, podrá dictar sentencia desfavorable para el apelante (excepción a la *reformatio in peius*).

Del escrito de oposición e impugnación se dará traslado al apelante para que en **diez días** manifieste lo que tenga por conveniente sobre la admisibilidad de la impugnación, los documentos aportados y las pruebas que se hubieran propuesto.

A TENER EN CUENTA. El artículo 461.5 de la LEC regula una particularidad para aquellos procesos que versen sobre materia de competencia: en los procesos en que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia del escrito de interposición del recurso de apelación.

CUESTIÓN

El 10 de noviembre de 2021 te notifican una sentencia dictada en el seno de un procedimiento ordinario en la que se condena a Verónica, tu cliente, al pago de 1.950 euros. Sin embargo, y tras haber consensuado con Verónica no recurrir la sentencia, recibes el recurso de apelación interpuesto por la parte contraria en la que solicita la revocación de la sentencia dictada y la estimación íntegra de la demanda (se reclamaban un total de 23.000 euros). Verónica acude a tu despacho a consultarte sobre las posibilidades procesales existentes. Señala la respuesta correcta:

- a) Cabe oponerse al recurso.
- b) Cabe oponerse al recurso e impugnar la sentencia.

- c) A y b son correctas.
- d) Se habrá de alegar la improcedencia del recurso porque al tratarse de una sentencia en la que se recoge una condena cuya cuantía es inferior a 2.000 euros no cabe recurso de apelación.

RESPUESTA CORRECTA: C

Cabe también hacer explícita referencia del contenido del artículo 466 de la LEC, relativo a los recursos contra las resoluciones de apelación, reformado por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024, que pasa a tener el siguiente contenido:

«Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer el recurso de casación».

El recurso de casación en el proceso civil

1990

El recurso de casación encuentra su regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en los **artículos 477 a 487 de la LEC**.

A TENER EN CUENTA. El recurso de casación en el orden civil se ha visto modificado por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, con entrada en vigor el 29/07/2023. Su disposición transitoria décima señala que la nueva regulación del recurso de casación civil se aplicará a los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor. En cuanto al recurso de casación interpuesto contra las resoluciones dictadas con anterioridad a esa fecha, se registrará por la legislación anterior, con independencia de la fecha en que se notifiquen. En el caso anterior, si procediera la inadmisión del recurso por las causas previstas en las normas hasta entonces vigentes, se acordará por providencia sucintamente motivada, previa audiencia de las partes. Y, en el mismo caso, si concurren los requisitos previstos al efecto en el artículo 487.1 de la LEC, el recurso de casación, podrá resolverse por medio de auto, que casará la sentencia y devolverá el asunto al tribunal de su procedencia para que dicte nueva resolución de acuerdo con la doctrina jurisprudencial existente sobre la cuestión o cuestiones planteadas.

Tras esta reforma, el recurso de casación habrá de **fundarse en la infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional, con una excepción para aquellas sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo**, contra las que podrá interponerse, en todo caso, recurso de casación, aun cuando no concurra interés casacional.

Este recurso se interpondrá contra las sentencias que pongan fin a la segunda instancia dictadas por las audiencias provinciales, cuando, conforme a la ley, deban actuar como órgano colegiado y los autos y sentencias dictados en apelación en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil al amparo de los tratados y convenios internacionales, así como de reglamentos de la Unión Europea u otras normas internacionales, cuando la facultad de recurrir se reconozca en el correspondiente instrumento (art. 477.1 de la LEC).

Además, con la reforma realizada por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024, se añaden como recurribles en casación las sentencias

dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A TENER EN CUENTA. Tras la importante reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se eliminó la enumeración de supuestos (art. 477.2) sobre los que eran recurribles las sentencias dictadas en segunda instancia por las audiencias provinciales (las dictadas sobre los derechos fundamentales, excepto los del artículo 24 de la CE, las de cuantía superior a 600.000 euros y las que no excedan de dicha cuantía o se hayan tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional). Por otra parte, y con respecto a la posibilidad de recurrir autos, cabe señalar que había sido reconocida por el Tribunal Supremo en su acuerdo de 27 de enero de 2017, que se refería a la posibilidad de que fuesen objeto de recurso de casación «los autos recurribles conforme a reglamentos, tratados o convenios internacionales o de la Unión Europea (art. 477.2 LEC, en relación con la norma aplicable en cada caso)».

Se considerará que el **recurso de casación presenta interés casacional** en los siguientes casos:

- a) Si la resolución recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
- b) Resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales.
- c) O aplique normas sobre las que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

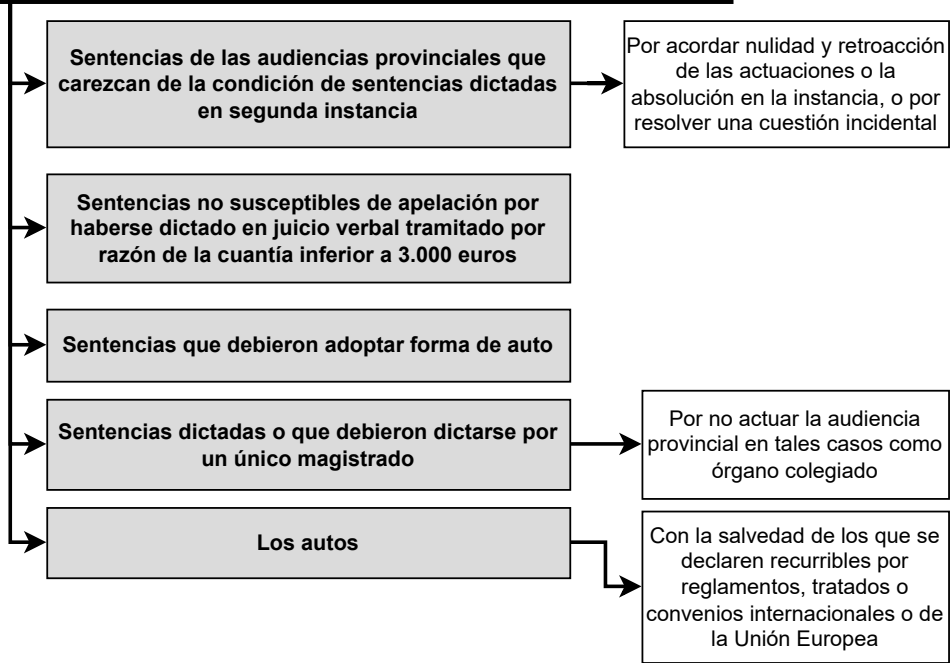
A TENER EN CUENTA. Tal y como establece el párrafo segundo del art. 477.3 de la LEC: «Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá que existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial, o no exista doctrina del Tribunal Superior de Justicia sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente, o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales».

La Sala Primera o, en su caso, las salas de lo civil y de lo penal de los tribunales superiores de justicia, podrán apreciar que existe interés casacional notorio cuando la resolución impugnada se haya dictado en un proceso en el que la cuestión litigiosa sea de interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica. Se entenderá que existe interés general cuando la cuestión afecte potencial o efectivamente a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.

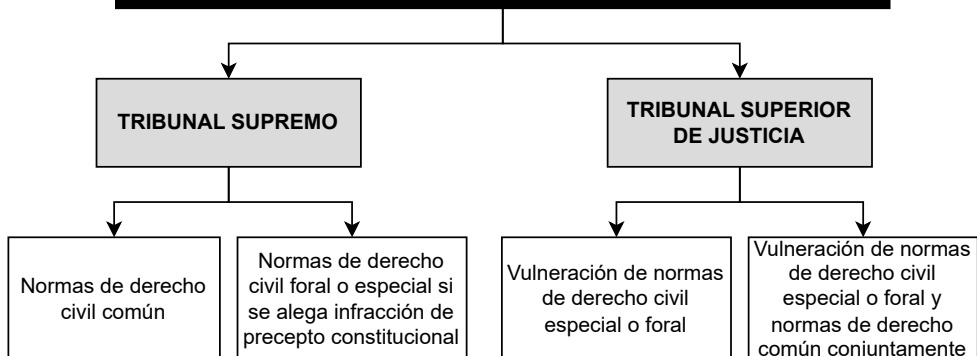
La valoración de la prueba y la fijación de hechos no podrán ser objeto de recurso de casación, salvo error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones.

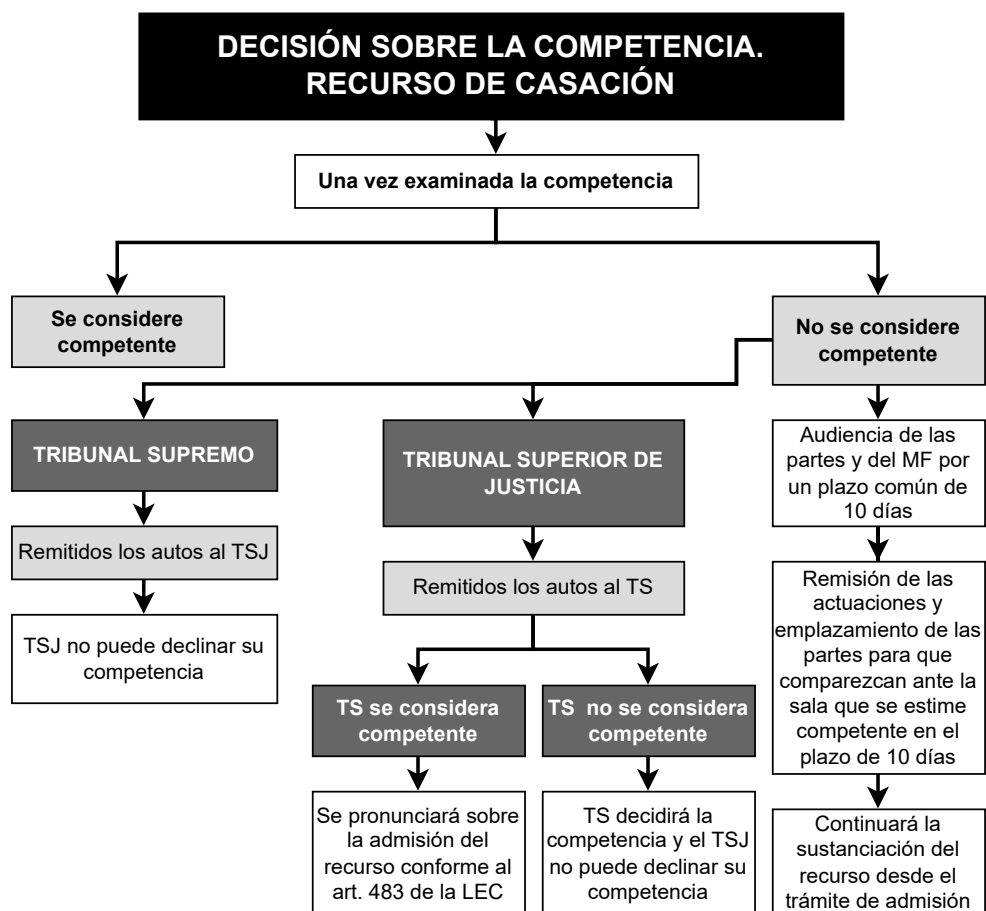
Cuando el recurso se funde en infracción de normas procesales será imprescindible acreditar que, de haber sido posible, previamente al recurso de casación la infracción se ha denunciado en la instancia y que, de haberse producido en la primera, la denuncia se ha reproducido en la segunda instancia. Si la infracción procesal hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas.

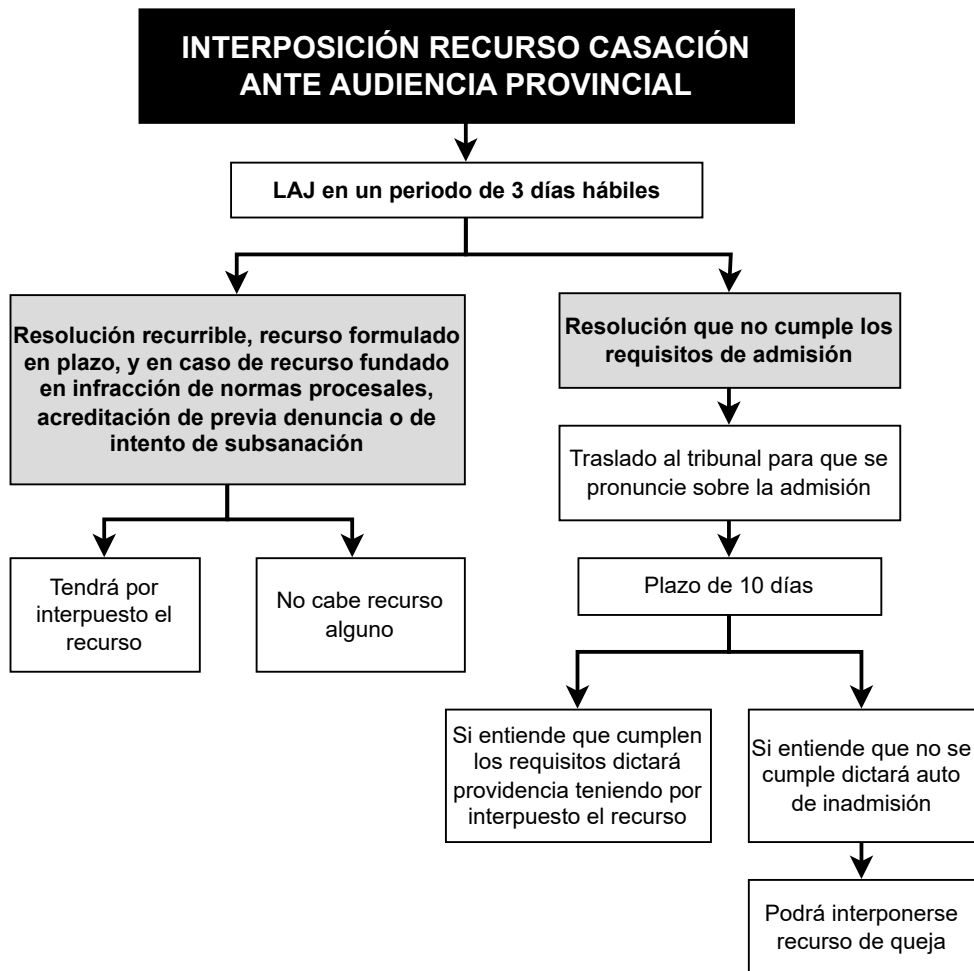
RESOLUCIONES EXCLUIDAS DE CASACIÓN

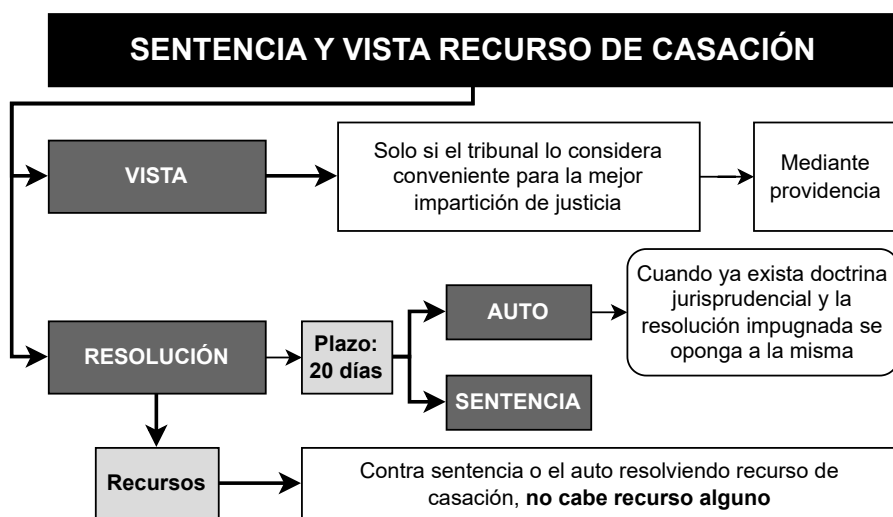
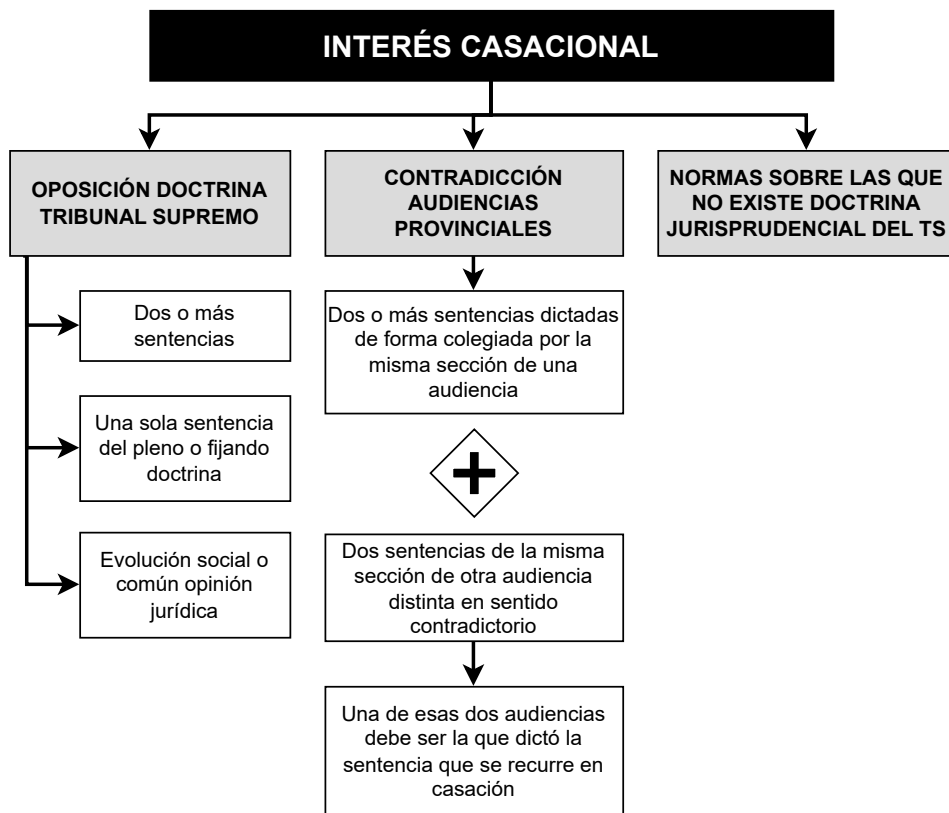


COMPETENCIA RECURSO DE CASACIÓN









CUESTIONES**1. ¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso de casación?**

- a) El recurso de casación deberá ser interpuesto dentro del plazo de 5 días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución objeto de recurso.
- b) El recurso de casación deberá ser interpuesto dentro del plazo de 10 días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución objeto de recurso.
- c) El recurso de casación deberá ser interpuesto dentro del plazo de 15 días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución objeto de recurso.
- d) El recurso de casación deberá ser interpuesto dentro del plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución objeto de recurso.

RESPUESTA CORRECTA: D

2. ¿Ante qué órgano debe interponerse el recurso de casación?

- a) Ante la Sala Primera del Tribunal Supremo dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución objeto de recurso.
- b) Ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella.
- c) Ante la Sala Primera del Tribunal Supremo dentro del plazo de treinta días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución objeto de recurso.
- d) Ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de treinta días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. ¿Se puede interponer recurso contra la sentencia que resuelve la casación?

No, contra la sentencia resolviendo el recurso de casación no cabrá recurso alguno (art. 487.4 y DA 16.ª.1.8.ª de la LEC).

4. ¿El escrito de interposición y el de oposición en el recurso de casación civil está sujeto a requisitos formales específicos, de formato o a determinada extensión máxima?

Sí. Tendrán que cumplirse los requisitos que establece el artículo 481 de la LEC. Además, dicho precepto, en su último apartado prevé expresamente que «La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el ‘Boletín Oficial del Estado’, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas al formato en el que deban ser presentados, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación». Haciendo uso de tal facultad, el Tribunal Supremo ha fijado las directrices sobre los requisitos formales que han de reunir los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación civil, estableciendo su extensión máxima y el formato de los escritos. Por ejemplo, y entre otros extremos, el acuerdo señala que «los escritos de interposición y oposición tendrán una extensión máxima de 50.000 ‘caracteres con espacio’, equivalente a 25 folios» y aprueba una carátula que precederá al recurso, en la que el recurrente identificará de forma resumida los datos esenciales del recurso de casación (a disposición de los profesionales en la página web del CGPJ y descargable para facilitar su cumplimentación).

2005

De la nulidad de las actuaciones

La nulidad de las actuaciones se regula con carácter general en las siguientes normas:

- «De la nulidad de los actos judiciales», capítulo III, título III, libro III, **artículos 238 a 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial** (en adelante, LOPJ).
- «De la nulidad de las actuaciones», capítulo IX, título V, libro I, **artículos 225 a 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil** (en adelante, LEC).

➤ ¿Cuándo un acto procesal es nulo de pleno derecho?

En atención a lo dispuesto en el **artículo 238 de la LOPJ** y en el **225 de la LEC**, los actos procesales serán nulos de pleno derecho cuando:

- Se produzcan por o ante tribunal con **falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional**.
- Se realicen bajo **violencia o intimidación**.
- Se **prescinda de normas esenciales del procedimiento**, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.
- Se realicen **sin intervención de abogado**, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva.
- Se **celebren vistas sin la preceptiva intervención del letrado de la Administración de Justicia**.
- Se **resolvieran mediante diligencias de ordenación o decreto cuestiones que, conforme a la ley, hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia**.
- Demás casos en que **las leyes procesales así lo establezcan**.

A TENER EN CUENTA. El supuesto de nulidad derivado de que se dicte diligencia de ordenación o decreto en cuestiones que requieran providencia, auto o sentencia solo se encuentra previsto expresamente en la enumeración hecha por la LEC.

CUESTIÓN

Durante la celebración de un juicio civil, un grupo de personas intimida al tribunal para que resuelva a favor de una de las partes. Una vez cesa la situación, el tribunal recupera su independencia. ¿Qué debe hacer el tribunal?

- Continuar con el proceso desde el punto en que se supeditó.
- Dictar sentencia con base en las actuaciones anteriores.
- Declarar nulo todo lo actuado bajo intimidación o violencia y promover causa contra los culpables, informando al Ministerio Fiscal.
- Solicitar autorización del Consejo General del Poder Judicial para reanudar el procedimiento.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ ¿A quién corresponde declarar la nulidad de las actuaciones?

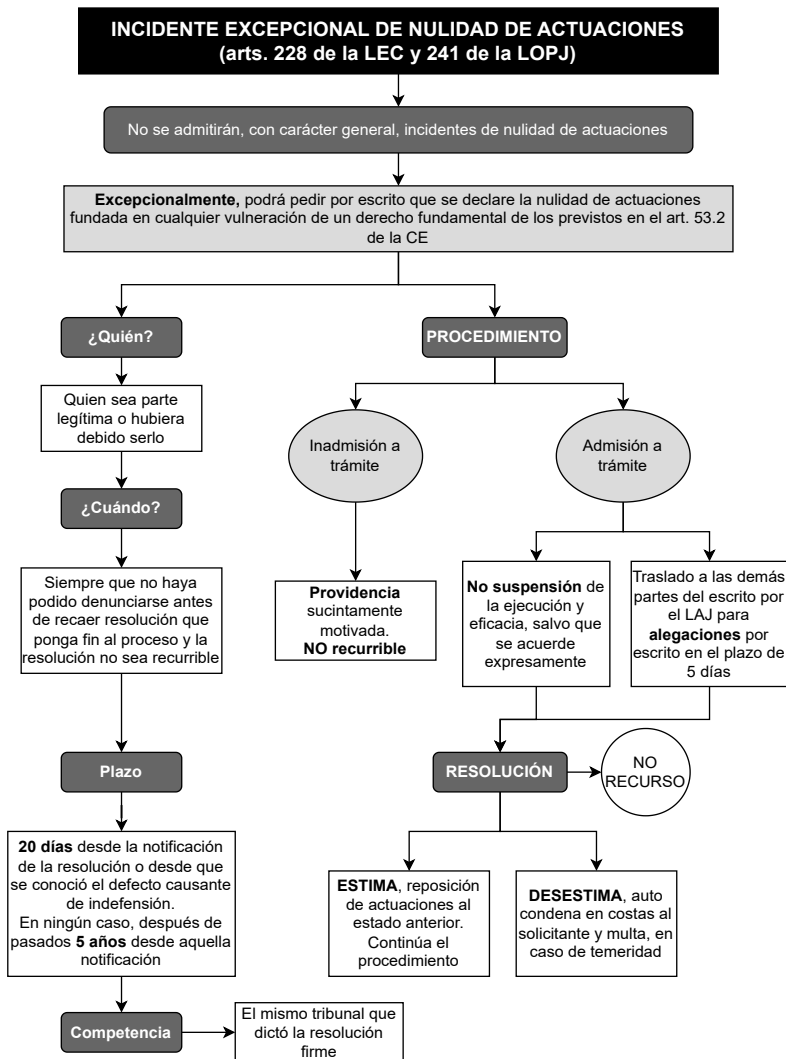
El tribunal declarará la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular (art. 240 de la LOPJ y art. 227 de la LEC):

- **De oficio:** casos de violencia o intimidación del art. 226 de la LEC. En casos en los que no concurra violencia o intimidación, el tribunal podrá, de oficio o a instancia

de parte, como se verá a continuación, declarar la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular atendiendo a los siguientes requisitos:

- Que no haya recaído resolución que ponga fin al proceso.
- Siempre que no proceda la subsanación.
- La declaración se realice previa audiencia de las partes.
- **A instancia de parte:** mecanismo excepcional reservado exclusivamente a quien sea parte legítima en el proceso o hubiera debido de serlo, cual es el incidente excepcional de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 241 de la LOPJ y, en términos idénticos, en el artículo 228 de la LEC.

➤ **El incidente excepcional de nulidad de actuaciones (art. 228 de la LEC)**



CUESTIONES

1. Ángele ha recibido una sentencia firme que considera vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pero no pudo denunciarlo antes de dictarse. Señale la respuesta correcta:

- a) Puede interponer un recurso de apelación ante el mismo tribunal.
- b) Puede promover un incidente excepcional de nulidad de actuaciones ante el mismo órgano que dictó la sentencia.
- c) Puede presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.
- d) Puede formular queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Manuel fue notificado de una sentencia firme hace un mes, pero descubrió hace solo diez días descubrió un defecto procesal que le causó indefensión. ¿En qué plazo máximo puede presentar el incidente de nulidad?

- a) Dentro de los 10 días siguientes al conocimiento del defecto.
- b) En el plazo de 20 días desde que tuvo conocimiento del defecto, siempre que no hayan pasado más de 5 años desde la notificación de la resolución.
- c) En el plazo de 30 días desde que tuvo conocimiento del defecto, siempre que no hayan pasado más de 5 meses desde la notificación de la resolución.
- d) En cualquier momento, por tratarse de un derecho fundamental.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. Un ciudadano promueve un incidente de nulidad sin fundamento y el tribunal lo desestima, considerando que actuó con temeridad. ¿Qué consecuencias puede sufrir dicho ciudadano?

- a) Ninguna, porque actuó en defensa de sus derechos.
- b) Solo la condena en costas del incidente.
- c) Condena en costas y multa entre 90 y 600 euros.
- d) Multa entre 90 y 600 euros.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ ¿Son nulas las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido?

Para dar respuesta a esta cuestión hay que atender a la dicción literal del artículo 229 de la LEC, que de modo absolutamente coincidente con el artículo 242 de la LOPJ, establece que «Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo».

No se trata, pues, de un supuesto de nulidad radical, sino de anulabilidad. Así, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que el mero incumplimiento de los plazos procesales, por sí mismo, no constituye violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, la cual, de entenderse producida, podría derivar en la nulidad radical de las actuaciones, concurriendo indefensión (sentencia del TSJ de Canarias n.º 182/2017, de 10 de marzo, ECLI:ES:TSJICAN:2017:1148).

La regla general, en relación con las actuaciones realizadas fuera de plazo, es la eficacia del acto en cuestión, siendo la anulación la excepción.

➤ **¿Qué efecto produce la nulidad de un acto procesal?**

En caso de que se aprecie la nulidad de un acto procesal quedará este sin efecto, reponiéndose las actuaciones al estado anterior al defecto que haya originado la nulidad.

Si bien conforme al artículo 230 de la LEC «La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes de aquél ni la de aquéllos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aún sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad». En este mismo sentido se pronuncia el artículo 243.1 de la LOPJ que, además, añade en su apartado 2: «La nulidad parcial de un acto no implicará la de las partes del mismo independientes de la declarada nula».

➤ **El principio general de subsanación de defectos**

El artículo 231 de la LEC contempla un principio general de subsanabilidad de los actos procesales de las partes en los términos siguientes:

«El Tribunal y el Letrado de la Administración de Justicia cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes».

La anterior previsión legal se hace eco del principio general establecido en el artículo 11.3 de la LOPJ conforme al cual:

«Los jueces y juezas, así como los Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes».

En la misma línea que los preceptos anteriores, se pronuncia el artículo 243.3 de la LOPJ: «El juzgado o tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley».

➤ **Efectos del acto defectuoso**

Existiendo en un proceso un acto defectuoso y teniendo en cuenta el principio general de subsanabilidad analizado, se distinguen los siguientes casos:

- El defecto es insubsanable: el acto será nulo. Cabe traer a colación aquí los casos de nulidad de pleno derecho ya mencionados, previstos en los artículos 225 de la LEC y 238 de la LOPJ.
- El defecto es subsanable: el tribunal y el LAJ cuidarán de que se pueda subsanar el defecto del acto procesal de las partes debiendo haberse manifestado la voluntad de que el mismo cumpla los requisitos exigidos legalmente. En este sentido:
 - Si se subsana: producirá los efectos correspondientes.
 - No se subsana: el acto será inválido.